

刑法
No239

共通問題 R4-10

(配点: 2)

月 日

月 日

略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。
2. 未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者に対して用いられる必要があり、監護者に対して用いられる場合を含まない。
3. 刑法第228条の2（解放による刑の減輕）が適用されるためには、被拐取者を、「安全な場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うのであれば、「安全な場所」とはいえない。
4. 自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰兒であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たる。
5. 未成年者略取罪の保護法益には親権者の監護権も含まれるので、親権者が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪が成立することはない。

1 誤っている

最決昭 62.3.24 (百選Ⅱ13 事件)。身の代金目的略取誘拐罪 (225 条の2) にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」の意義について、判例は、「単なる同情から略取され又は誘拐された者の安否を気遣う第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上相当とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、「近親者その他」という例示が挙げられていることから、「安否を憂慮する者」とは「近親者」に類する特別な個人的つながりがある場合に限られるべきであることを挙げている。

2 誤っている

大判大 13.6.19。判例は、未成年者の監護者を欺いて利害判断を誤らせ、未成年者を自己の支配内に移すことを承諾させて、これを移したときは、誘拐罪が成立するとしている。したがって、未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、必ずしも被誘拐者に対して用いられることを要せず、監護者に対して用いられる場合も含む。

3 誤っている

最決昭 54.6.26。判例は、身代金目的の誘拐犯人が、小学校1年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した事案において、228 条の2 にいう「安全な場所」に解放したものといえるとしている。その理由として、判例は、228 条の2 にいう「安全な場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによって安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、直ちに、安全性に欠けるとはいえないということを挙げている。

4 正しい

未成年者略取誘拐罪 (224 条) の客体は「未成年者」、すなわち 18 歳未満の者 (民法4条参照) である。この「未成年者」には、行動能力を欠く嬰兒も含まれる。したがって、自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰兒であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たる。

5 誤っている

最決平 17.12.6 (百選Ⅱ12 事件)。判例は、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳の子を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、「その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らか」であり、行為者が「親権者の一人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情」にとどまるとして、結論として未成年者略取罪の成立を認めた原審の判断を是認している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、未成年者拐取罪の保護法益について、略取誘拐された者の自由 (安全も含む) と保護監督権者の監督権が保護法益であると解される以上、本人の利益を害する限り、保護監督権者も主体となり得るということを挙げている。